



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/374/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת:
רחל ביבי
ע"י ב"כ עוה"ד אברהם שבתאי
מרחוב יפו 97 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת:
נציגות הבית המשותף רחוב ישראל אלדד 14 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד דנה עטר סלאי
מרחוב איש מצליח 3/7 ירושלים

פסק דין

1. תובענה זו הוגשה במקור בעתירה למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעת לבצע תיקונים בקו הביוב הראשי של הבית המשותף ברחוב ישראל אלדד 14 ירושלים על מנת למנוע הצפות נטענות בדירת התובעת. כן התבקשו סעדים כספיים שונים הקשורים בליקויי הביוב ובהוצאות שהוציאה התובעת.

2. תיק זה החל בשמיעה בפני המפקח הבכיר שלומי הייזלר ועם מינויו לתפקיד הממונה על המרשם הועבר התיק להמשך שמיעה בפניי. במהלך ניהול ההליכים בוצעו ע"י התובעת עבודות שונות אשר ייתרו, למעשה, את הצורך בדיון בצו העשה המבוקש וכל שנותרה במחלוקת היא ההכרעה הכספית הנדרשת, כפי שהבהירו הצדדים בדיון מיום 14.12.15.

טענות התובעת בסיכומים

3. התובעת התנתקה על חשבונה, בעלות של 117,000 ש"ח, ממערכת הביוב המשותפת ובכך נפתרו בעיות ההצפה בדירתה. הדבר מעיד על כי מדובר היה בליקוי ברכוש המשותף. בתיק הוגשה אך חוות דעת מטעם התובעת במסגרתה איתר המומחה ליקויים משמעותיים במערכת המשותפת. את עלות המומחה על הנתבעת להשיב לתובעת. לנציגות חובה לדאוג לתיקון ליקויים ברכוש המשותף אך היא התנערה מחובתה זו – אין הנציגות יכולה להתנער מחובתה על ידי הפניה לקבלן אשר בנה את הבית. התובעת זכאית לקבלת פיצוי בגין עלות אינסטלטורים והאבחונים השונים, אגרת בית משפט, עלות הכנת כתב הגנה בהליך נוסף בין הצדדים, עלות הכנת כתב התביעה בהליך דנן ופיצוי בגין עוגמת נפש. התובעת עמדה בנטל על פי הלכת רוס להוכיח את זכאותה להשבת הכספים שהוציאה לתיקון הרכוש המשותף.

טענות הנתבעת בסיכומים

4. הנתבעת ביצעה עבודות חד צדדיות, תוך כדי ניהול ההליכים דנן ומבלי ליידע את הנציגות, ובכך התייתר הצורך בדיון בצו העשה שהתבקש. כל שנותר הוא הדיון בתובענה הכספית שנתבעה במסגרת כתב התביעה. הנתבעת מתנגדת להרחבת חזית בסיכומי התובעת בכל הקשור לעלות הניתוק הנטענת. פיצוי בגין עוגמת נפש הינו פיצוי נזיקי שאינו מצוי בגדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/374/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סמכות המפקח. בכל מקרה התובעת קיבלה פיצוי בגין נזק זה במסגרת ההליך שניהלה כנגד הקבלן. תביעה להשבת שכר טרחה בגין הליך קודם איננה רלבנטית להליך דנן, ודאי כאשר התובעת דנן לא זכתה בדין באותו הליך. גם הוצאות אחרות שנתבעו אין התובעת זכאית להן - מדובר היה בליקוי בצנרת פרטית, חוות דעת המומחה מטעם התובעת אין בה לסייע - המומחה אינו מהנדס אינסטלציה, הוא לא צירף תמונות שלכאורה צילם ואת צילומי פנים הצנרת הוא כלל לא ערך (אלו גם לא צורפו וממילא לא הוגשו כדין). הצנרת הלקויה היתה צנרת פרטית של דירת התובעת בטרם זו התחברה לצנרת משותפת, גם התובעת עצמה התייחסה לליקוי ככזה הנובע מצנרת פרטית ופעלה מול הקבלן במשך שנים לטיפול בבעיה לרבות הגשת תביעה כנגדו. תביעה כללית כנגד הקבלן בגין ליקויים ברכוש המשותף לא כללה את הליקוי (הפרטי) האמור והתובעת אף לא היתה מעוניינת לשתף פעולה עם הנציגות בתביעה זו. רק לאחר שהסתיימו ההליכים כנגד הקבלן "נזכרה" התובעת לפנות בדרישה לנציגות בגין אותו הליקוי, אותן העילות ואותם הסעדים ולפיכך מתקיים הכלל בדבר מעשה בי-דין. הקבלן תיקן על פי פסק הדין את הליקוי בדירת התובעת ואף שילם לה פיצוי כפי שנקבע.

דיון והכרעה

5. למען נוחות הדיון נתייחס בפסק הדין לכל אחד מרכיבי הפיצוי הכספי הנתבעים בנפרד.

"עלויות ההתנתקות"

6. גדר המחלוקת שבין צדדים להליך שיפוטי אזורי נקבע במסגרת כתבי הטענות של הצדדים. ככל שמשתנות הנסיבות במהלך ניהול ההליכים, ובהתאם מתעורר צורך לעדכן את הסעדים הנתבעים או את עילות התביעה, הרי שהדרך לעשות כן הינה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לתיקון כתב הטענות בהתאם להוראות התקנות. כל עוד לא הוגשה בקשה כנ"ל, וממילא לא התקבלה כל החלטה אשר מאשרת לתובעת לתקן את כתב התביעה בהליך דנן, לרבות, הסעדים הנתבעים במסגרתו, הרי שגדר הדיון בהליך זה מתמצה בסעדים אשר התבקשו במסגרת כתב התביעה, ובהם בלבד.

7. לאור האמור צודקת הנתבעת את כי את הסעד המבוקש, לראשונה, בסיכומים, לתשלום הוצאות עלות ההתנתקות בסך של 117,000 ₪ יש לדחות על הסף. במיוחד אמורים הדברים כאשר עילת התביעה לכאורה של התובעת בהקשר זה מבוססת על "הלכת רוס" (ר' סעיף ז לסיכומים). לעילת תביעה זו אין כל אזכור בהקשר האמור במסגרת כתב התביעה.

8. זאת ועוד. עילת תביעה מכוח "הלכת רוס" (אליה עוד נתייחס להלן) מחייבת הוכחה עובדתית לכל אותם רכיבים אשר נקבעו בפסיקה. דא עקא, לא הוגשה במסגרת הליך זה כל ראיה כדין בנוגע לעלות ביצוע העבודות הנטענות. ניסיונה של התובעת לצרף ראיות בהקשר זה לסיכומיה (ר' החלטתי מיום 09.03.16) פסול וראוי לכל גנאי. ויודגש, גם חוות דעת המומחה מטעמה איננה מבססת, ולו ברמז, כל יסוד נדרש לעילת התביעה על פי "הלכת רוס" - המומחה אינו מתייחס לעבודה שבוצעה - נחיצותה ותקינותה, ובעיקר בנוגע לעלותה! למעשה, מעדותו של מר מזר בפניי עולה כי לכאורה הוא אינו מאשר כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/374/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בוצעה הפרדה מוחלטת על פי המלצתו המקצועית (ר' עמוד 2 לפרוטוקול מיום 25.01.16 שורות 18-19, 26-27 ו- 28-30 ובחקירתו החוזרת בעמוד 35-40). עדותו זו עומדת בסתירה לטענותיה היסודיות של התובעת במסגרת ההליך (ר' בעמוד 1 לפרוטוקול מיום 14.12.15 שורות 26-28 וסעיף ב' לסיכומי התובעת), ובהתאם אין בה די להקים לה זכות מהותית לקבלת השבה על פי "הלכת רוס".

9. בנסיבות דנן גם לא ממש ברור כיצד יכולה בכלל "הלכת רוס", אשר מבוססת על דיני עשיית עושר ולא במשפט, לעמוד לתובעת, שעה שהעבודות בוצעו על ידה, בה בשעה שמתנהל הליך שיפוטי בינה לבין הנציגות במסגרתו ביקשה חיוב של הנציגות בצו עשה בנוגע לעבודות האמורות! עצם נקיטת הפעולה החד צדדית, במהלך ניהול ההליכים, שוללת, מניה וביה, את עילת התביעה המבוססת על הלכת רוס כאמור. ויודגש, אף אם לכאורה היתה דחיפות כלשהי בביצוע העבודות הרי שהתובעת לא טרחה כלל לפנות בכל בקשה בהקשר זה, לרבות, בקשה לקבלת סעד זמני (ודאי כאשר ההליך כבר מתנהל).

10. נכון יהיה להאיר גם כי שעה שהתובעת בחרה לנהל הליך משפטי נזיקי כנגד הקבלן בגין הליקויים המבניים במערכת הביוב (ואין מחלוקת כי הליקויים בנסיבות דנן הינם ליקויים יסודיים כאלו - גם על פי גרסת התובעת) (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 04.06.15 שורות 37-39) גם על פי המומחה מטעמה (ר' סעיף ו' לחוות הדעת ועמוד 2 לפרוטוקול מיום 25.01.16 שורה 14) וגם על פי פסק דין חלוט בהליך תיק 3010/10) ובסופו של הליך גם חיוב הקבלן בביצוע תיקונים ובתשלום פיצוי, הרי שכבר לא עומדת לזכותה של התובעת כל עילה שיווית מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, גם כנגד הנציגות.

11. די בכך להביא לדחיית התביעה בהקשר זה.

הוצאות "כתב הגנה מרץ 2014"

12. צודקת הנתבעת כי יש לדחות את התביעה גם בנוגע לסעד המבוקש בהקשר האמור - מדובר בטענה בנוגע להוצאות הקשורות בהליך משפטי אחר במסגרת תיק 16/14 בו נתבעה התובעת דנן על ידי הנציגות. הליך זה הסתיים בפסק דין אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים. שעה שנסתיים ההליך האמור בפסק דין חלוט (מיום 05.03.14) לא ניתן לשוב ולפתוח אותו, "בדלת אחורית", בטענה הנוגעת להוצאות המשפטיות הישירות בגין אותו הליך. ככל שסברה התובעת כי יש מקום לפסיקת הוצאות באותו הליך היה עליה לעמוד על כך, ודאי במסגרת הסכם הפשרה. משלא נעשה כן, לא ניתן לשוב ולהיזקק לשאלת הוצאות ניהול ההליך האמור במסגרת הליך מאוחר, אף אם זה מתנהל בין אותם צדדים.

פיצוי בגין עוגמת נפש

13. גם בכל הקשור לפיצוי המבוקש בגין "עוגמת נפש" צודקת הנתבעת כי אין התובעת זכאית לקבלתו בהליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/374/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

14. ראשית, אכן, כטענת התובעת, סעד שעניינו פיצוי בגין עוגמת נפש הינו סעד נזיקי מעצם טיבו וטבעו. אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בעילת תביעה נזיקית (למעט הסגת גבול שלא נטענה וממילא איננה רלבנטית בהליך דנן), היא המקימה זכות לסעד של פיצוי כאמור. ויודגש, אין כל עילה בדין המצויה בגדר סמכות המפקח אשר עשויה להקנות סעד של פיצוי בגין נזק לא ממוני – לא מכוח הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, לא מכוח הוראות התקנון (המקימות זכות לסעד הצהרתי בלבד) ואף לא מכוח "הלכת רוס" שאוזכרה לעיל.

15. שנית, התובעת כבר קיבלה פיצוי פסוק בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה בשל הליקויים הנדונים בהליך זה - במסגרת פסק הדין בתיק 3010/10, אותו ניהלה כנגד הקבלן, נפסק במפורש פיצוי לטובת התובעת בגין עוגמת הנפש. גם אם היתה בידי התובעת עילת תביעה לכאורה הרי שזו מוצתה ואת הפיצוי הנזיקי היא כבר קיבלה. על פי הדין אין אדם יכול להיפרע "פעמיים", אף ממזיקים שונים, בגין אותו הנזק!

החזר עלות אינסטלטור כהן

16. לשם קבלת החזר הוצאות שהוציא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף עליו להוכיח כי קיבל את הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות ולעלותן. אף בהעדר הסכמה כאמור יכול בעל דירה, אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות ארבעה תנאים מצטברים - כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (תנאים אלה נקבעו בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 418 (לעיל ולהלן: "הלכת רוס") ואושרו בפסקי דין מאוחרים - ע"א (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) ע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (י-ם) 6403/05 נאוה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

17. העלות הנטענת בהקשר זה הינה בגין ביקור בית שלא נשא כל פרי (סעיף 19 לסיכומים). אף אם נקבל את גרסת התובעת במלואה בהקשר זה, הרי שהיא איננה זכאית לקבלת החזר מאת הנציגות בגין עלות זו - גם לשיטתה לא בוצע דבר על ידי האינסטלטור, ובהתאם הרי שהוצאה זו איננה עומדת בתנאים הקבועים בהלכת רוס – לא בוצע כל תיקון. זאת ועוד. התובעת בחרה שלא להביא לעדות את אותו אינסטלטור להעיד בפניי על נסיבות זימונו והתשלום שגבה, אף שסרב לבצע כל עבודה בדירה. במיוחד בולט החיסרון בעדות האמורה שעה שהקבלה שצורפה אין בה ללמד דבר - אפילו לא על כי מדובר בתשלום הקשור בבית דנן!

החזר עלות "אינסטלטור שלך בדרך"

18. בכל הקשור להוצאה האמורה, בהתחשב בעדות התובעת מחד - כי מדובר היה בהצפה "ערב חג" שהטיפול בה נדרש בדחיפות (סעיפים 17 ו-20 לתצהיר ועמוד 3 לפרוטוקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/374/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

מיום 04.06.15 (שורות 13-17), בהיקף ההצפה שתועדה בתמונות (נספח ט לכתב התביעה), ובעובדה כי אין בידי הנתבעת כל טענה עובדתית נגדית (ר' סעיף 27 לתצהירי הנתבעת) מאידך, הרי שדי בקבלה המפורטת שצורפה (נספח יא לכתב התביעה) בנוגע לעבודה האמורה כדי להוכיח את ביצועה של העבודה, נחיצותה וסבירותה.

19. ויודגש, על פי תיאור מפרט העבודה בקבלה שצורפה הרי שמדובר היה בפעולה לפתיחת סתימה משמעותית בצנרת הביוב המשותפת - פתיחת סתימה בקו ראשי 4 צול באמצעות בויבית ופתיחת צנרת 2 צול ראשי כולל ניקוי קווים ובורות חיצוניים. ברי כי אין מדובר בעבודה אך בצנרת פרטית של דירת התובעת (אף אם זו באורך 5 מטרים).

20. בהקשר זה, אין כל משמעות לשאלה בדבר האחריות היסודית לליקוי ברכוש המשותף (שבאחריות הקבלן על פי פסק הדין בהליך בבית משפט השלום) - סתימה נגרמת כתוצאה משימוש "שוטף" על ידי בעלי הדירות ובהתאם על הנציגות לפעול לפתיחת הסתימה, ודאי כאשר זו "גולשת" לתחומיה של דירה בבית, גם ללא קשר לטיפול בבעיה המבנית היסודית ובאחריות לה.

בכל מקרה, מדובר באירוע שארע לאחר הגשת התביעה כנגד הקבלן ולכן לא נכלל במסגרת ההליכים כנגדו וממילא, גם על פי עמדת הנתבעת, התובעת איננה מושתקת בעילה זו.

21. בהעדר ראיה אחרת אין לי אלא לקבל גם את סבירות עלות העבודה - התובעת ביצעה את העבודה על חשבונה כאשר היא איננה יודעת אם בכלל יהיה בידה לקבל החזר מאת הנציגות, שלשיטתה איננה משתפת עמה פעולה. בנסיבות כאלה לא סביר שהתובעת תוציא מכיסה כספים מיותרים, עבור החזקת הרכוש המשותף, מעבר למינימום הנדרש להסדרת הליקוי המידי. זאת ועוד. יש גם להתחשב בנסיבות מתן השירות אשר מצדיקות, אף הן, תעריף מיוחד, כפי שמפורט גם בחשבונית - "עבודת SOS ערב החג + שלושה אנשי צוות וניקיון הדירה והטרקלין בבניין ובבית".

22. ויוער, מעבר לכך שהנציגות לא מציעה כל הסבר עובדתי לנסיבות האירוע בהעדר כל ראיה מטעמה, לרבות לא כל פתרון חלופי מוצע אחר לבעיית הסתימה וההצפה הקונקרטית (הן מבחינת ביצוע העבודה והן מבחינת עלותה), הרי שאין מחלוקת כי הנציגות כבר הסכימה לקיזוז כספים בגין עלויות דומות בעבר (עמוד 7 לפרוטוקול מיום 04.06.14 שורות 35-36) - אין כל הצדקה להחרגת ההוצאה האמורה (ודאי לאור היקף ההצפה המתוארת).

ויודגש, מעדותו של מר פלר עולה כי שירות השרברבות שניתן על ידי הנציגות הינו שירות חדש, רלבנטי לאירוע מיום 22.05.15 ולא לזה הנדון כאן (ר' עמוד 7 לפרוטוקול מיום 04.06.15 שורות 20-23) - לפני קיומו של שירות זה לא היה מנוס מביצוע העבודה, ודאי בנסיבות העובדתיות המתוארות לעיל והיקף הסתימה וההצפה שהוכחו.

23. לאור האמור זכאית התובעת להשבת הוצאותיה בעילה האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/374/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

עלות אבחון פלג

24. אין מדובר בחוות דעת כדין ואפילו לא קרוב לכך - כל שנתקבל הוא מלל כתוב על גבי טופס הצעת מחיר (נספח יג' לכתב התביעה) שאפילו לא ידוע על ידי מי נערך בהעדר פירוט שמו של עורך המסמך. אין במסמך האמור כל ערך ראייתי או כל סיוע עובדתי לנדרש להכרעה בהליך זה או לפתרון "הבעיה" הכללית. למעשה, לא ברור כלל עבור מה שילמה התובעת סך לא מבוטל של 590 ₪ לכאורה עבור אותו "אבחון" חסר ערך – איזו "בדיקת צנרת" בוצעה או "חוות דעת" ניתנה?! ממילא עורך המסמך גם לא זומן להעיד בהליך שבפניי.

25. בהתאם, אין התובעת זכאית להחזר כלשהו בגין ההוצאה האמורה.

עלות המומחה מזר

26. סופו של יום חוות הדעת של מר מזר אין בה לסייע בהליך דנן. כאמור, כל שנותרה להכרעה בהליך הינה המחלוקת הכספית שבין הצדדים. דא עקא, עדותו של מר מזר לא היתה רלבנטית כלל למחלוקת הכספית שבין הצדדים - מר מזר לא התייחס כלל בחוות דעתו או עדותו לעבודות נושא התובענה הכספית. במיוחד אמורים הדברים כאשר, כאמור, לשאלת האחריות לליקוי המבני אין כל משמעות בהכרעה הכספית הנדרשת.

חוות הדעת של מר מזר יכולה היתה להיות רלבנטית בנוגע לצו העשה שהתבקש במקור במסגרת כתב התביעה. אולם, משעה שבחרה התובעת לבצע בעצמה ועל חשבונה את העבודות נושא חוות הדעת, הרי שעליה גם לשאת בעלות המומחה.

27. זאת ועוד. כאמור לעיל, מעדותו של המומחה עולה כי לא בוצעו כל העבודות עליהן הוא המליץ כדי להביא להפסקה מוחלטת של ההצפה (ראה בהרחבה סעיף 9 לעיל). דא עקא, מעדות התובעת עצמה עולה כי העבודות החלקיות שבוצעו צלחו וההצפות פסקו. בהתאם, חוות הדעת גם לא יכולה היתה לסייע בדיון הענייני, ככל שהיה נערך.

28. ממילא מר מזר אינו מהנדס אינסטלציה (עמוד 1 לפרוטוקול מיום 25.01.16 שורה 25), תחום ההתמחות הספציפי הנדרש בנסיבות דנן, והסתמכותו על צילום פנים הצנרת (עיקר חוות דעתו) איננה יכולה כלל לעמוד (ר' בהרחבה בפרק "עלות צילום צנרת" להלן).

29. לאור האמור לעיל לא זכאית התובעת להחזר בגין עלות חוות דעת מר מזר או החזר הוצאות עדותו.

עלות צילום צנרת

30. צילום הצנרת לא הוגש כדין במסגרת ההליכים בתיק זה – לא בחוות דעת עצמאית של מבצע הצילום (היא הדרך הנכונה על פי דין להגשת המסמכים) ואפילו לא כנספחים לחוות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/374/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דעת מר מזר. למעשה, הצילומים אף לא הוצגו בכל דרך בהליך ובהתאם לא ידוע אם אלו בכלל קיימים או כי כל אשר נטען כי תועד בהם, אכן תועד.

31. במיוחד תמוהים הדברים כאשר על פי עדות מר מזר הצילומים נמסרו בידה של התובעת (עמוד 1 לפרוטוקול מיום 25.01.16 שורה 26).

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). ניתן בנסיבות שכאלה ממילא להסיק מסקנות ראייתיות כנגד התובעת.

32. ויודגש, כל שצורף לחוות דעת מר מזר הינו "פענוח" מילולי של הצילומים. דא עקא, אין לפענוח זה כל ערך ראייתי שעה שלא הוגש כחוות דעת מומחה, לא צורפו לו הצילומים או הסרטון המתאים והוא אפילו אינו חתום!

33. יוער כי גם לגופם של דברים לא ברור ממש כיצד יכול היה המומחה מר לבסס מסקנות כלשהן על בסיס אותו "פענוח" - אין מחלוקת כי השלב הראשון של צנרת הביוב בדירת התובעת הינו צינור "פרטי" המנקז את דירתה בלבד (בין אם אורכו כ- 2 מטרים על פי הערכת מר מזר ובין שאורכו 5 מטרים על פי בדיקות אחרות מטעם התובעת). לא ניתן לדעת כלל מאותו "פענוח" היכן אותן "זוויות רבות" וליקויים ממוקמים לאורך הצינור.

34. לאור האמור הרי שהתובעת איננה זכאית לכל החזר בגין עלות נטענת לביצוע צילום הצנרת האמורה.

הוצאות ניהול ההליכים

35. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדיון, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדיון זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/374/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

36. סופו של יום לא ניתן לקבוע מי מהצדדים יצא כאשר ידו על התחתונה בהליך זה - מחד, התובענה המשמעותית למתן צו עשה לא נדונה בשל פעולה חד צדדית של התובעת, בפרט לאחר שזו גם ניהלה הליכים פרטניים כנגד הקבלן בגין הליקויים המבניים היסודיים (שאין מחלוקת שהם המקור לבעיות הביוב בדירה). גם חלק מהתובענה הכספית שהוגשה נדחתה. מאידך, הנתבעת חויבה בחלק משמעותי מהתובענה הכספית שעוד נותרה לדיון בגין ההצפה בדירת התובעת כאמור. לא ניתן להתעלם גם מכך שהתובעת ביצעה על חשבונה את אותן עבודות שייתרו את הצורך בדיון בתובענה ההצהרתית לגופה.

37. בנסיבות אלו נכון יהיה לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך (לאחר קיזוז ההוצאות שנפסקו בדיון מיום 04.06.15).

סיכום

38. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

39. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 8,850 ₪ בגין החזר הוצאות אינסטלטור "בדרך שלך" בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 14.10.14 ועד למועד התשלום בפועל.

40. כל יתר הסעדים הכספיים נדחים.

41. בנסיבות דנן, כאמור, יישא כל צד בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ד ניסן תשע"ו, 02 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים